المعهد المصري لأكاديمية الأسكندرية للإدارة و المحاسبة

Egyptian Institute of Alexandria Academy for Management and Accounting

EIA

www.eia.edu.eg

المحاسبة الضريبية

الفرقة الرابعة - شعبة المحاسبة

د/ مني سلامة حجازي

التحاسب الضريبي و الهيكل الضريبي المصري

المحاضرة الأولي



مقدمة في المحاسبة الضريبية

- **المحاسبة الضريبية** فرع من فروع المحاسبة تقوم علي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، ولكنها تختلف في تأثرها بالقوانين والتعليمات الضريبية السارية في الدولة ، وهذه القوانين هي الأساس في احتساب **الربح الضريبي** وتحديد الأسعار الضريبية ، حيث أن المحاسبة الضريبية تعدل **الربح المحاسبي** ليتلاءم مع القوانين الضريبية السارية والمعمول بها ، وتبدأ المحاسبة الضريبية من حيث تنتهي المحاسبة المالية

الفرق بين الربح المحاسبي والربح الضريبي

- **الربح المحاسبي :** هو الربح الناتج عن تطبيق المعايير والمبادئ المحاسبية العامة GAAP بغرض إعداد القوائم المالية ، فهو الربح الناتج عن حساب الأرباح والخسائر ، أي هو الفرق بين الايرادات والمصروفات من وجهة نظر الممول قبل خصم الضرائب .

- **الربح الضريبي :** وهو الربح المحاسبي ولكن بعد تعديله بما يتلاءم والقانون الضريبي فهو الفرق بين الايرادات والمصروفات من وجهة نظر مصلحة الضرائب

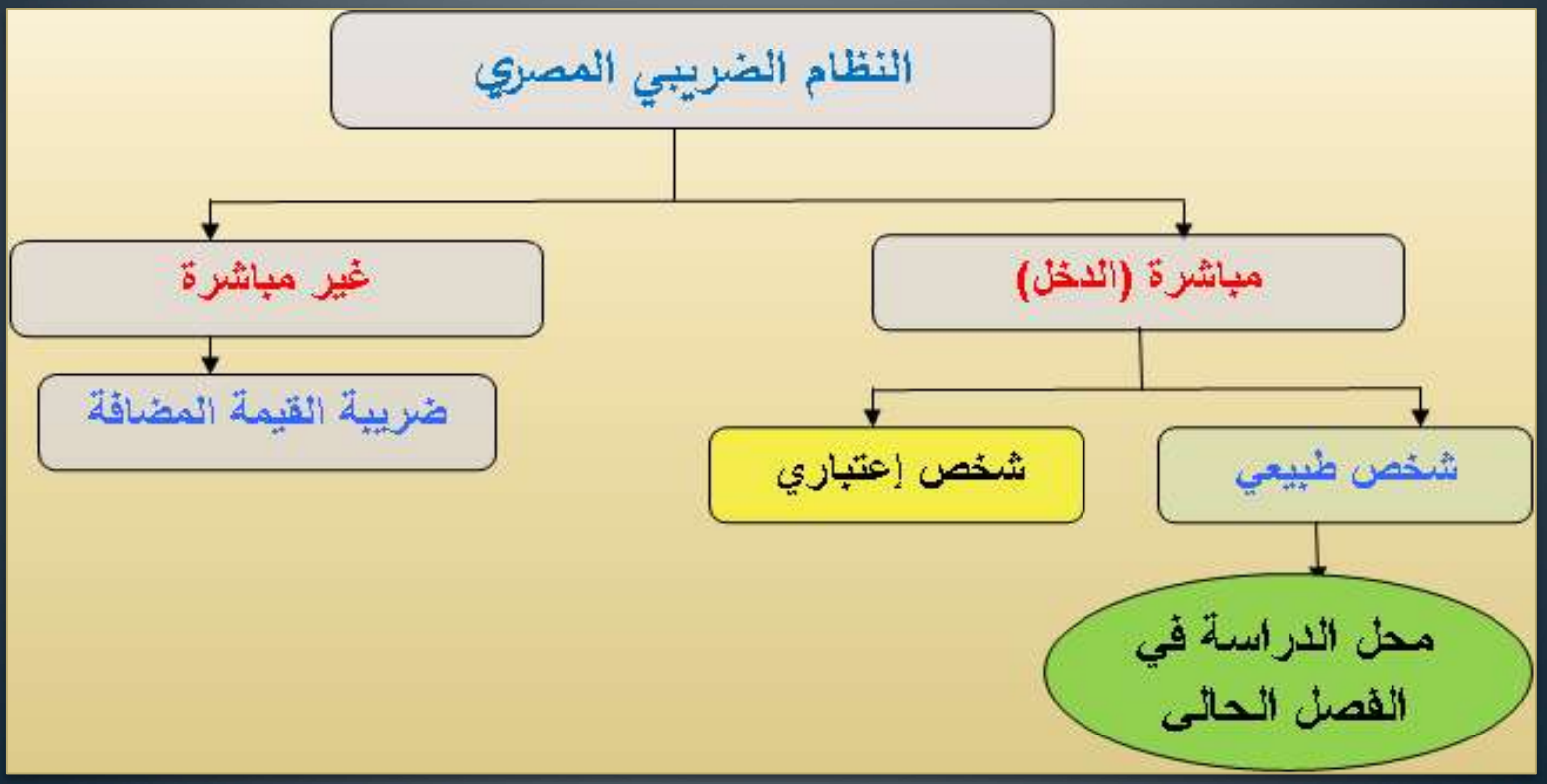
المفاهيم الأساسية في المحاسبة الضريبية

- **الضريبة :** هي مبلغ مالي يستقطع من صافي دخل الأشخاص (طبيعي أو معنوي) سنويا
- **الممول :** هو الشخص المكلف بدفع الضريبة (الشخص الملزم بدفع الضريبة) سواء كان فرد أو شركة وفقا لأحكام القانون
- **مصلحة الضرائب المصرية :** هي الجهة الحكومية المسؤلة عن تجميع الحصيلة الضريبية
- **المأمور :** هو الموظف المسؤل من قبل مصلحة الضرائب عن تحصيل الضريبة وتوريدها إلي المصلحة ، وهو القائم بعملية الفحص الضريبي .
- **قوانين الضرائب :** قانون الضرائب علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ لحساب الضريبة المستقطعة من الدخل ، قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية .

المفاهيم الأساسية في المحاسبة الضريبية

- **معدل أو سعر الضريبة :** هو النسبة التي يحددها قانون الضرائب لحساب الضريبة
- **إقليمية الضرائب :** ويقصد بها أن الضريبة تفرض علي الدخل المحقق وفقا للتشريع الضريبي للبلد المحقق بها الدخل .
- **الخضوع للضريبة ..** يوجد نص في القانون الضريبي بان هذا الدخل تجب فيه الضريبة
- **عدم الخضوع للضريبة ..** لا يوجد نص في القانون بشأن هذا الدخل اى تم تجاهله في القانون الضريبي
- **الإعفاء من الضريبة ..** استثناء من الخضوع للضريبة بتوافر شروط معينة و بوجود نص صريح في القانون الضريبي
- **الإقرار الضريبي :** هو اعتراف من الشخص الخاضع للضريبة (الممول) بنتيجة أعمال السنة الماضية ربح أو خسارة.

يتكون النظام الضريبى المصرى من **مجموعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة** وفقا للقوانين الاتية :



وهناك نوعان من الضرائب وهما :

الضرائب المباشرة	الضرائب غير المباشرة
- ضرائب تفرض على دخل الممول أو رأسماله أو ثروته. - الممول نفسه هو من يتحمل عبء الضريبة ولا يمكن نقل العبء لشخص آخر. - يوجد اتصال مباشر بين الممول ومصلحة الضرائب.	- ضرائب تفرض على عملية انفاق الدخل أو رأس المال أو الثروة (تصرفات الممول). - المكلف بسدادها يمكنه نقل عبئها إلى شخص آخر. - لا يكون هناك اتصال مباشر بين الممول ومصلحة الضرائب.
مثل: الضريبة على الدخل وفقًا للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥.	مثل:الضريبة على القيمة المضافة وفقًا للقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦.

يتكون النظام الضريبى المصرى من مجموعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفقا للقوانين الاتية :

١. قانون الضرائب على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥، وتعديلاته.

٢. قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦، وتعديلاته.

٣. قانون الضريبة على الدمغة رقم (١١١) لسنة ١٩٨٠، وتعديلاته.

٤. قانون الجمارك رقم (٦٦) لسنة ١٩٦٣، وتعديلاته.

٥. قانون الضرائب العقارية رقم (١٩٦) لسنة ٢٠٠٨، وتعديلاته

محتوي المقرر

١.قانون الضرائب على الدخل رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥، وتعديلاته.

أولا : الضرائب علي دخول الأشخاص الطبيعيين :

وتم تحديد أنواع الإيرادات التي تكون مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية :

- المرتبـــات و الأجـــور و مـــا في حكمهـــا
- إيـــرادات النشـــاط التجـــاري أو الصنـــاعي
- إيـــرادات المهـــن غيـــر التجـــاريـــة (المهن الحـــرة)
- إيـــرادات الثـــروة العقـــاريـــة

ثانيا : الضرائب علي دخول الأشخاص الاعتبارية

٢. قـــانون الضـــريبة علـــى القيمـــة المضـــافة رقـــم (٦٧) لســـنة ٢٠١٦، وتعديلاته.

١.مفهوم المحاسبة الضريبية.

٢.مفهوم التحاسب الضريبى ومراحله.

٣.قانون الضرائب على الدخل (٩١) لسنة ٢٠٠٥.

٤.خصائص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

المحاسبة الضريبية ← هى ذلك الفرع من فروع المحاسبة الذى يختص بتوفير معلومات مالية تساعد فى إعداد الاقرارات الضريبة وكذلك تساعد فى عملية التخطيط والتحاسب الضريبى.

لذلك تعد المحاسبة الضريبية عملية تحاسب تهدف الي تحديد العبء الضريبى الذي يتحمله الممول المعين.

وهنا يمر التحاسب الضريبى بثلاث مراحل هم

القياس الضريبى	الربط الضريبى	التحصيل الضريبى
يعنى الدخل أو الربح الخاضع للضريبة	يعنى تحديد وعاء الضريبة	يعنى تحديد مقدار الضريبة المكلف بها الممول

المرحلة الأولي: قياس الدخل الخاضع للضريبة

يتم قياس الدخل الضريبي وذلك بمقابلة الإيرادات الخاضعة للضريبة بالتكاليف ذات العلاقة التأثيرية بهذه الإيرادات والتي تكون لازمة للحصول عليها.

الدخل الخاضع للضريبة (الربح الضريبي) = الايرادات الخاضعة للضريبة – التكاليف الواجبة الخصم.

الربح الضريبى هو ما يجب ان يخضع للضريبة

المرحلة الثانية: مرحلة ربط الضريبة

يتم تعيين المكلف بالضريبة والإعفاءات، أو المبالغ التي يقرر المشرع استبعادها من الدخل الخاضع للضريبة توصلا إلي الوعاء الضريبي الذي تحسب علي أساسه الضريبة واجبة السداد بالسعر الذي يحدده القانون الضريبى.

الوعاء الضريبي= الربح الضريبي (من مرحلة القياس) – الاعفاءات.

الوعاء الضريبى هو ما يخضع فعلا للضريبة.

المرحلة الثالثة: تحصيل الضريبة

يتم تحصيل الضريبة المستحقة من الممول في الميعاد أو المواعيد، وبالأسلوب أو الأساليب التي يحددها القانون الضريبي. وعندما تصل عملية التحاسب إلى مرحلة تحصيل دين الضريبة، فإنها تصل بذلك إلى آخر مراحلها.

الفرق بين الرسوم والضريبة

الرسوم :

- مبلغ نقدى
- اجبارى يدفع للدولة مقابل خدمة خاصة (مثل رسوم الشهر العقارى – إستخراج رخصة القيادة ، رسوم عبور الطريق الصحراوي)
- التناسب بين مقدار الرسم وتكلفة الخدمة ، ويكون الرسم عادة أقل من تكلفة تقديم الخدمة .
- يحقق النفع الخاص بجانب النفع العام كأحد مصادر الايرادات العامة للدولة

الفرق بين الرسوم والضريبة

الضريبة :

- فريضة نقدية
- إلزامية دون مقابل وبغرض تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية وسياسية مثل تمويل المشروعات الأساسية وخدمات الأسر (أى يدفع مقابل خدمة عامة)
- تدفع مقابل المشاركة فى الأعباء العامة .
- فرض بموجب قانون يحدد سعر الضريبة .

ملاحظة مهمة:

لاحظ الفرق بين الربح الضريبي ووعاء الضريبة:

- **الربح الضريبي: يعني الدخل الذي يجب أن يخضع للضريبة.**
- **وعاء الضريبة: يعني ما يخضع فعلا للضريبة .**

ويترتب على ذلك أنه قد لا يوجد وعاء للضريبة بالرغم من وجود ربح ضريبي، ويحدث ذلك في الحالة التي تستنفد فيها الإعفاءات كل الربح الضريبي أو تزيد عنه

٣- قانون الضرائب على الدخل (٩١) لسنة ٢٠٠٥ :

يفرق قانون الضرائب على الدخل بين نوعين من الضرائب وهما :

١.الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

٢.الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

وجه المقارنة	الأشخاص الطبيعيين	الأشخاص الاعتبارية
من هو ؟	يقصد **بالشخص الطبيعى** أى **شخص** أو **منشأة فردية** أو شركات الواقع الناتجة عن ميراث منشأة فردية.	يقصد **بالشخص الاعتبارى** أى **شركة** سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص. **مثل:** (شركات التضامن – شركات التوصية البسيطة –الشركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم وغيرها)
سعر الضريبة	– تصاعدى بالشرائح.	– نسبى ثابت
موعد تقديم الاقرار	– قبل ٣١/ مارس	– قبل ٣٠/ابرايل

٤ـخصائص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين:

تتسم الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بمجموعة من الخصائص وهي:

١ـ ضريبة مباشرة:

تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين أي الممول يتحمل بعبئها عما حققه من ربح خلال السنة ولا يمكنه نقل عبئها للغير.

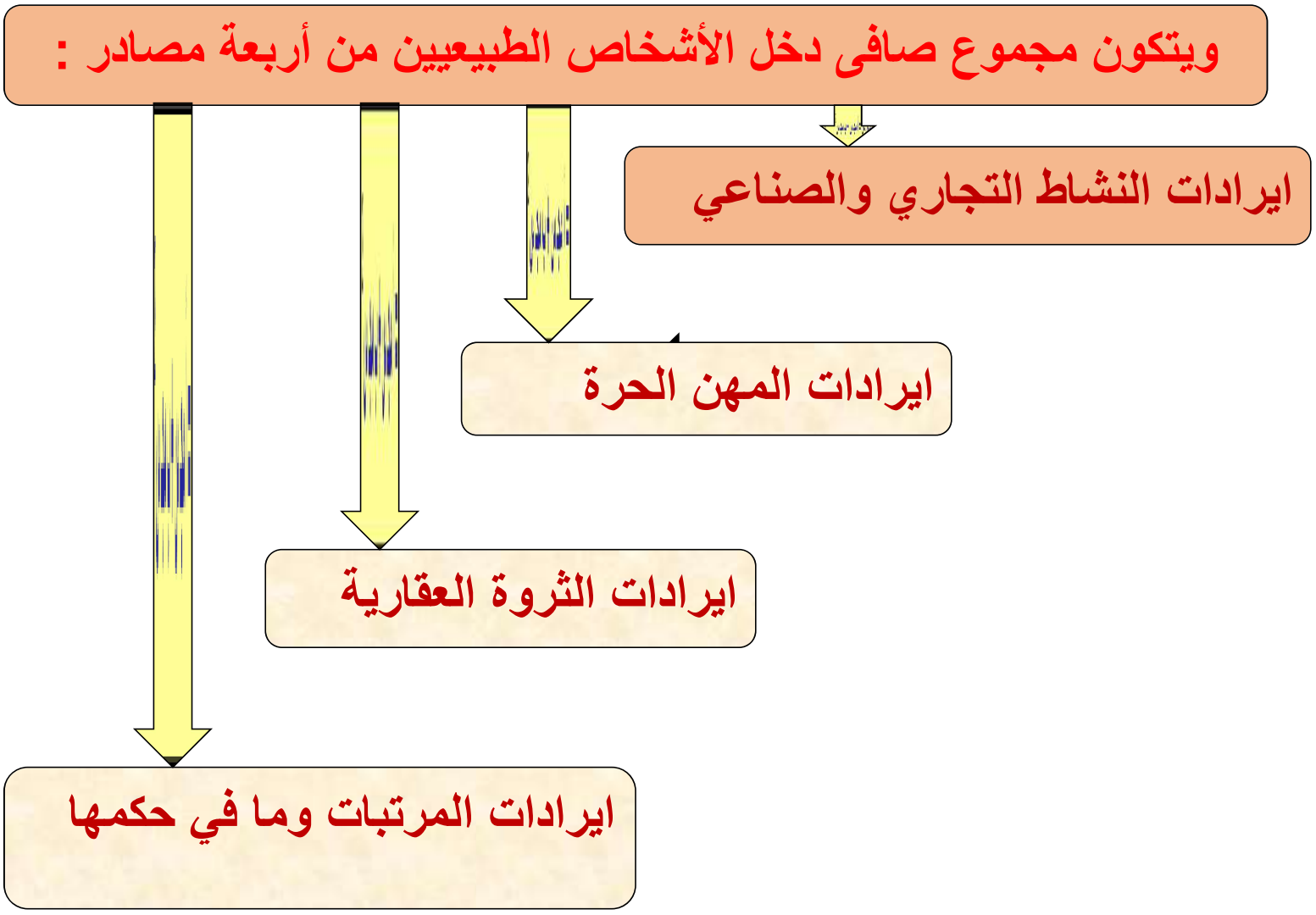
٢- ضريبة تسري على دخول الاشخاص الطبيعيين :

يخضع لها الأشخاص الطبيعين أو الفرد العادي (مثل العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص) مثل المنشآت الفردية.

٣- ضريبة تسري علي مجموع صافي الدخل :

حيث إذا تعددت مصادر الدخل للممول الواحد فيتم فرض الضريبة على مجموع صافى دخل الممول من المصادر المختلفة وهذا يعنى أن هذه الضريبة تأخذ بنظرية الأثراء وليس نظرية المصدر

س – ما هي مصادر دخل الشخص الطبيعي؟


ويتكون مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين من أربعة مصادر :
ايرادات النشاط التجاري والصناعي
ايرادات المهن الحرة
ايرادات الثروة العقارية
ايرادات المرتبات وما في حكمها

ويتم أحتساب صافي الدخل من كل مصدر مصادر الدخل على حدا وذلك على النحو التالى:

	المرتبات ومافى حكمها	النشاط التجارى والصناعى	المهن غير التجارية	الثروة العقارية
الإيرادات الخاضعة للضريبة	×××	×××	×××	×××
- التكاليف واجبة الخصم	(××)	(××)	(××)	(××)
صافي الربح الضريبى	×××	×××	×××	×××
مجموع صافي الربح الضريبى	×××			

وهذا المدخل يسمى مدخل التمييز العينى حيث يتم تحديد صافي الربح الضريبى لكل مصدر من مصادر الدخل على حدا.

٤- ضريبة تأخذ بمبدأي التبعية الإجتماعية والاقتصادية:

مبدأ التبعية الاجتماعية

يدور جوهره حول مكان اقامة الممول حيث يعتبر مقيما فى مصر إذا توافرت أحد الشروط التالية:

١- أن يقيم فى مصر مدة تزيد عن ١٨٣ يوماً متصلة أو منفصلة.

٢- أن تكون مصر محل اقامته الرئيسية.

٣- أن تكون مصر المركز الرئيسى لإدارة نشاطه.

٤- أن تكون مصر مركز لنشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى.

٥-أن يكون من موظفى الدولة الذين يؤدون مهام عملهم بالخارج.

فى حالة تحقق واحد من الحالات السابقة فالضريبة تسرى على ما يحققه الممول من دخل بصرف النظر عن مكان تحقق الدخل.

مبدأ التبعية الاقتصادية

هذ المبدأ يدور جوهره حول مكان تحقق الدخل، فإذا تحقق الدخل فى مصر فسوف يخضع للضريبة بغض النظر عن مكان اقامة الممول أو جنسيته

٥. من حيث سعر (معدل) الضريبة :

وفقا للمادة (٨) من قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يخضع دخل الشخص الطبيعي لضريبة تصاعدية بالشرائح لتحقق العدالة حيث يزيد سعر ومقدار الضريبة مع زيادة الدخول

وهناك ٧ شرائح وفقا للقانون ٧ لسنة ٢٠٢٤ كما يلي:

وبالنسبة للممولين الذين يقل صافى دخلهم السنوى عن ٦٠٠,٠٠٠جنيه ، يتم تقسيم صافي الربح الى شرائح كالتالى:

الشريحةالأولى:	من ١ الى ٤٠,٠٠٠	صفر %
الشريحة الثانية:	من ٤٠,٠٠١ الى ٥٥,٠٠٠ (حجم الشريحة ١٥,٠٠٠)	١٠%
الشريحة الثالثة:	من ٥٥,٠٠١ الى ٧٠,٠٠٠ (حجم الشريحة ١٥,٠٠٠)	١٥%
الشريحة الرابعة:	من ٧٠,٠٠١ الى ٢٠٠,٠٠٠ (حجم الشريحة ١٣٠,٠٠٠)	٢٠%
الشريحة الخامسة:	من ٢٠٠,٠٠١ الى ٤٠٠,٠٠٠ (حجم الشريحة ٢٠٠,٠٠٠)	٢٢,٥%
الشريحة السادسة:	من ٤٠٠,٠٠١ الى ٦٠٠,٠٠٠ (حجم الشريحة ٢٠٠,٠٠٠)	٢٥%

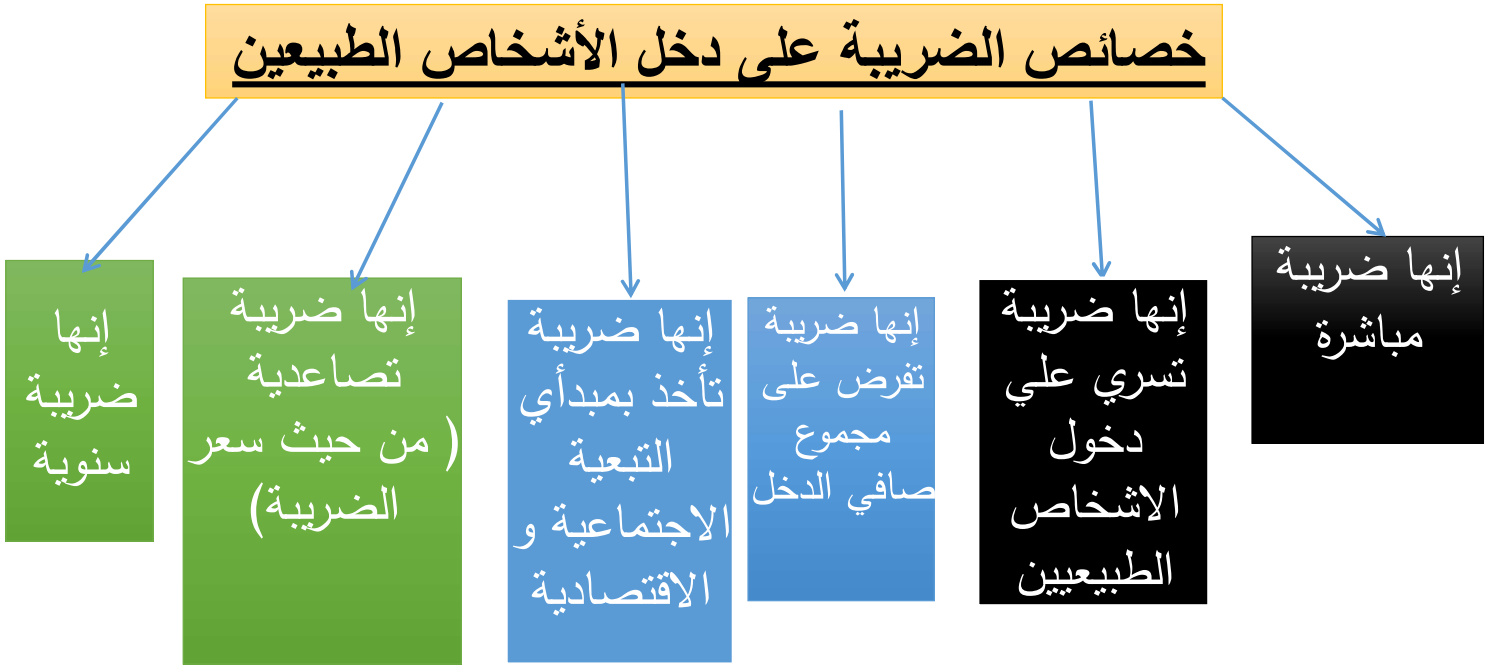
٦- ضريبة سنوية:

أى يحاسب الممول عن نتيجة عملياته خلال فترة ١٢ شهر ، وتكون السنة الضريبية أما :

سنة ميلادية ١/١ إلي ١٢/٣١

سنة متداخلة أي تبدأ من أي شهر بخلاف شهر يناير

مثال: ٢٠٢٠/٤/١ إلي ٢٠٢١/١٢/٣١ .


خصائص الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين
إنها ضريبة سنوية
إنها ضريبة تصاعدية (من حيث سعر الضريبة)
إنها ضريبة تأخذ بمبدأي التبعية الاجتماعية و الاقتصادية
إنها ضريبة تفرض على مجموع صافي الدخل
إنها ضريبة تسري علي دخول الاشخاص الطبيعيين
إنها ضريبة مباشرة